

성장하는 자원봉사, 함께하는 전라남도

전라남도자원봉사센터 정관



사단법인 전라남도자원봉사센터 정관

[제정 2009. 12. 9]
[일부개정 2015. 02. 25]
[일부개정 2020. 03. 27]
[일부개정 2021. 02. 23]

제1장 총 칙

제1조(명칭) 이 법인의 명칭은『사단법인 전라남도자원봉사센터(이하 “센터”라 한다)』라 칭하고 영문표기는『Jeonnam Volunteer Center』라고 하며 약칭은『JNV C』라 한다.

제2조(목적) 이 센터는 전라남도자원봉사활동지원조례 제6조에 의한 자원봉사센터로서, 자율성과 자발성을 바탕으로 한 자원봉사활동을 보다 효율적으로 조정, 지원, 장려함으로써 지역주민의 복지적 삶을 도모하고 사회문제를 해결하는 등 더불어 사는 공동체를 건설하고 공익증진에 기여함을 목적으로 한다.

제3조(사무소) 센터의 주사무소는 전라남도(이하 “도”라 한다) 관내에 둔다.

제4조(사업) ① 센터는 제2조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업을 수행한다.

1. 자원봉사 의식 확산 및 기반 조성에 관한 사업
 2. 자원봉사 관련 기관·단체들과의 상시협력체계 구축
 3. 자원봉사 관리자·지도자 등의 육성과 교육훈련
 4. 자원봉사 프로그램의 개발 및 보급
 5. 자원봉사 조사·연구 및 정보제공에 관한 사업
 6. 자원봉사 정보자료실 운영
 7. 시·군 자원봉사센터간의 정보 및 사업의 협력·조정·지원
 8. 자원봉사 활성화를 위한 홍보 및 출판에 관한 사업
 9. 기타 센터의 목적 달성 및 자원봉사 진흥에 기여할 수 있는 사업
- ② 센터는 제1항의 규정에 의한 사업을 원활하게 수행하기 위하여 설립목적에 반하지 아니하는 범위 안에서 수익사업을 할 수 있다. 이 경우 사업마다 사전에 총

회의 승인을 얻어야 한다. 이를 변경하고자 하는 때에도 또한 같다.

제5조(조직) ① 센터는 제4조의 사업을 수행하기 위하여 총회 및 이사회를 두고, 이사회 아래 사무국을 둔다.

② 제1항의 규정에 의한 센터 운영의 효율성을 기하기 위하여 후원회 및 광역단위의 부문별 자원봉사단을 조직·운영할 수 있다.

제2장 회 원

제6조(회원) ① 회원은 이 센터의 설립목적과 취지에 찬동하여 소정의 등록신청서를 제출한 자로 한다.

② 회원은 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 정 회원 : 센터의 임원과 자원봉사활동에 참여하고 회비를 납부하는 개인 및 기관단체
2. 후원회원 : 센터의 발전과 자원봉사활성화를 위하여 후원금을 납부하는 개인 및 기관단체
3. 특별회원 : 자원봉사활성화에 기여한 공이 크거나 센터의 목적사업 수행을 위하여 필요하다고 이사회에서 인정하는 개인 및 기관단체

제7조(회원의 권리) ① 회원의 권리는 등록신청서를 제출한 날로부터 발생한다.

② 정회원은 센터의 운영과 활동 전반에 관하여 참여할 권리를 가지며 총회의 소집요구 및 출석의결권을 가진다.

③ 후원회원과 특별회원은 센터의 활동과 사업에 참여할 권리를 가진다.

제8조(회원의 의무) ① 회원의 의무는 등록신청서를 제출한 날로부터 발생한다.

② 정회원은 일정한 금액의 회비를 납부하여야 하며, 회비의 부과 및 징수방법 등의 결정은 이사회에서 정한다.

③ 회원은 센터의 각종 활동과 사업에 참여하여야 하며 센터의 정관과 운영규정, 총회 및 이사회 의결사항을 준수하여야 한다.

제9조(회원의 자격상실) ① 회원은 임의로 탈퇴할 수 있으며, 탈퇴원서를 제출함으로써 회원의 자격을 상실한다.

② 회원으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 이사회 의결로써 회원의 자격을 상실한다.

1. 회원으로서의 의무를 이행하지 아니 하거나 센터의 명예와 권익을 훼손 혹은 목적에 반하는 행위를 하였다고 인정될 때

2.정관 및 제규정에 중대한 위반 행위를 하였을 경우

3.기타 회원으로서 부적당하다고 인정될 때

제10조(포상) 센터의 발전에 기여한 공이 크다고 인정되는 자(단체)에게는 이사회
의 의결로 포상할 수 있다.

제3장 임 원

제11조(임원의 종류와 정수) ① 센터에 각호의 임원을 둔다.

1. 이사장 1인

2. 이사 25인 이내(이사장, 센터장 포함)

3. 감사 2인

② 임원(이사장 포함)은 비상근으로 한다.<개정 2015.2.25.>

③ 센터장을 제외한 임원은 무보수 명예직을 원칙으로 한다. 다만, 예산의 범위
안에서 실비의 보상을 할 수 있다.

제12조(임원의 선임) ① 임원은 총회에서 선임하고 그 결과를 주무관청인 도지사에게
보고한다.

② 이사장은 이사회에서 이사 중 호선한다.

③ 이사 중 도소관부서장, 센터장은 총회의 선임없이 이사(이하 “당연직이사”
라 한다)가 된다.<개정 2020.3.27.>, <개정 2021.2.23.>

④ 감사 2인중 1인은 법률 또는 회계에 관한 지식과 경험이 있는 자를 선임한다.

⑤ 임원중 결원이 있을 때에는 2개월 이내에 보선하여야 하며, 이 경우 보궐
임원은 이사회에서 선임한다. 단, 이사의 잔여임기가 6개월 미만일 경우에는 보선
하지 아니한다.

제13조(임원의 임기) ① 임원의 임기는 3년으로 하되 연임할 수 있다. 다만, 임원의 임기
만료 후라도 총회에서 임원을 선출할 때까지는 그 직무를 수행한다.

② 당연직이사의 임기는 그 직을 상실하였을 때 만료되며, 후임자가 이를 승계
한다.

③ 보궐된 임원의 임기는 선임일로부터 개시하여 전임자의 잔여기간으로 한다.

제14조(임원의 직무) ① 이사장은 법인을 대표하고 법인의 업무를 총괄하며, 총회 및
이사회를 소집하여 그 의장으로서 회의를 주재한다.

② 이사는 이사회에 출석하여 센터의 업무에 관한 사항을 심의·의결하며, 총회
로부터 위임받은 사항을 처리한다.

③ 감사의 직무는 다음과 같다.

1. 센터의 재산사항을 감사하는 일
2. 이사회와 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일
3. 제1호 및 제2호의 감사결과 부정 또는 부당한 점을 발견한 때에는 이사회·총회에 시정을 요구하거나 도지사에게 보고하는 일
4. 제3호의 보고를 하기 위하여 필요한 때에는 이사회 또는 총회의 소집을 요구하는 일
5. 센터의 재산상황과 업무에 관하여 이사회 및 총회에 의견을 진술하는 일
6. 정기총회 시 감사보고서를 작성·보고하는 일

제15조(이사장의 직무대행) ① 이사장이 부득이한 사유로 회의진행 및 업무를 진행할 수 없을 때에는 이사장이 지명하는 이사가 그 직무를 대행하며, 지명하지 못하는 때에는 이사 중에서 연장자순으로 이를 대행한다.

② 이사장의 궐위 시에는 제1항의 규정에 의한 직무대행 이사는 지체 없이 이사장 선출의 절차를 밟아야 한다.

제16조(임원의 결격 및 해임사유) ① 국가공무원법 제33조 규정에 해당하는 자는 법인의 임원이 될 수 없으며 그 사유가 발생한 때에는 당연 퇴임한다. 다만, 해당 임원이 퇴임 전에 관여한 행위는 그 효력을 상실하지 아니한다.

② 임원이 다음 각 호에 해당하는 행위를 한 때에는 총회의 의결을 거쳐 해임할 수 있다.

1. 법인의 목적에 위배되는 행위
2. 임원간의 분쟁, 회계부정 또는 현저한 부당행위
3. 법인의 업무를 방해하는 행위

제17조(자문위원) ① 센터에는 자문위원 약간 명을 둘 수 있다.

② 자문위원은 센터의 육성발전에 공로가 지대하거나 학식과 경험이 풍부한 인사 중에서 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 위촉한다.

③ 자문위원은 센터의 자문에 응하며, 센터의 사업을 지원한다.

제4장 총회

제18조(총회) ① 센터의 최고 의결기관으로 총회를 두며, 정기총회와 임시총회로 구분한다.

② 정기총회는 매년1회 개최하되 이사장이 이를 소집하며 임시총회는 다음 각 호

의 1 에 해당하는 경우에 소집한다.

1. 이사장이 필요하다고 인정할 때
2. 이사회 의결이 있을 때
3. 정회원 3분의1 이상의 요구가 있을 때
4. 제14조 제3항 제4호에 의한 감사의 요구가 있을 때

③ 이사장은 제2항 제3호 및 제4호에 의한 임시총회 소집은 요청일로부터 2주일 이내에 이를 소집하여야 한다.

제19조(총회의 구성) 총회는 정회원으로 구성한다.

제20조(총회의 소집절차) ① 이사장은 총회를 소집하고자 할 때에는 회의개최 7일전에 회의의 목적, 일시, 장소 등을 각 회원에게 서면으로 통지하여야 한다.

② 총회 소집권자가 궐위되거나 또는 소집을 기피함으로써 7일 이상 총회소집이 불가능할 때는 재적 이사 과반수 또는 정회원 3분의 1 이상의 찬성으로 총회를 소집할 수 있다. 이 경우 이사 중에서 연장자의 사회로 그 회의의 의장을 선출하여 운영한다.

제21조(총회의 의결사항) ① 총회는 다음 각 호 사항을 의결한다.

1. 정관변경에 관한 사항
2. 임원의 선출 및 해임에 관한 사항
3. 사업계획과 예산 및 결산의 승인에 관한 사항
4. 주요재산의 처분 등 센터 운영상 중요한 사항으로 이사회가 부의한 사항
5. 이사회에 위임할 사항
6. 센터의 해산에 관한 사항

② 총회는 운영의 효율성을 기하기 위하여 제1항의 각호 의결사항 중 일부를 이사회에 위임할 수 있다.

제22조(총회의 의결방법) ① 총회는 이 정관이 따로 정한 경우를 제외하고는 재적회원 3분의 1 이상 출석으로 개최하고, 출석회원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 가부동수인 경우에는 의장이 이를 결정한다.

② 정회원이 특별한 사유로 총회에 불참할 경우 대리인에게 의결권을 서면으로 위임하여 이를 행사할 수 있다. 이 경우 위임장은 총회 개시 전까지 의장에게 제출하

여야 한다.

제23조(의결제척사항) 정회원은 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 총회 또는 이사회에서 의결권을 행사할 수 없다.

1. 임원의 선임 및 해임에 있어서 당해 정회원에 관한 사항
2. 법인과 당해 정회원간의 법률상 소송의 개시 및 해결에 관한 사항
3. 금전 및 재산의 수수를 수반하는 사항으로서 당해 정회원과 법인의 이해가 상반되는 사항

제24조(회의록의 작성) 총회 및 이사회 개최 시는 의사결과를 기재한 회의록을 작성하여 의장과 감사 또는 이사 중에서 의장이 지명한 2인 이상의 서명날인을 받아 센터에 보관한다.

제5장 이 사 회

제25조(이사회) ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.

② 정기이사회는 매년 2월과 12월에 2회 개최하되 이사장이 이를 소집하며, 임시이사회는 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 소집한다. <개정 2021.2.23.>

1. 재적이사 과반 수 이상이 회의의 목적을 제시하여 소집을 요구한 때
2. 제14조 제3항 제4호의 규정에 의하여 감사가 소집을 요구한 때
3. 이사장이 회의의 목적을 제시하고 소집을 요구한 때

③ 이사장은 제2항 제1호 내지 제2호에 의한 임시이사회 소집은 요청일로부터 2주일 이내에 이를 소집하여야 한다.

제26조(이사회 구성) 이사회는 총회에서 선임된 이사 및 당연직이사로 구성한다.

제27조(이사회 기능) 이사회는 다음 사항을 심의의결 한다.

1. 총회에 상정할 의안
2. 총회에서 위임받은 사항
3. 센터 운영에 필요한 규정의 제정 및 개정에 관한 사항
4. 예산 및 결산에 관한 사항
5. 사업계획 및 업무집행에 관한 사항
6. 재산관리 및 처분에 관한 사항
7. 위원회의 설치 및 폐지에 관한 사항
8. 임기 중에 있는 임원의 해임 및 보궐임원 선임에 관한 사항
9. 회원의 제명에 관한 사항

10. 예산의 전용·이용 후 사후 승인에 관한 사항
11. 예산외의 채무부담 등에 관한 사항
12. 사무국의 센터장 임면, 기구·직제 및 직원 보수에 관한 사항
13. 감사가 부의하는 사항
14. 기타 센터의 업무집행상 필요하다고 인정하여 이사장이 부의하는 사항

제28조(이사회회의 소집절차) ① 이사장은 이사회를 소집하고자 할 때에는 회의개최 7일전에 회의의 목적·일시·장소 등을 기재하여 각 이사에게 서면으로 통지하여야 한다. 다만, 이사장이 긴급을 요하는 사항이라고 인정할 때에는 회의개최 전일까지 통지하고 소집할 수 있다.

② 이사회 소집권자가 궐위되거나 또는 소집을 기피함으로써 7일 이상 이사회회의 소집이 불가능한 때에는 재적이사 과반수의 찬성으로 이사회를 소집할 수 있다. 이 경우 이사 중에서 연장자의 사회로 그 회의의 의장을 선출하여 운영한다.

제29조(이사회회의 의결방법) ① 이사회는 이 정관이 따로 정한 경우를 제외하고는 재적이사 과반수의 출석으로 개최하고, 출석이사 과반수 찬성으로 의결한다. 다만, 가부동수인 경우에는 의장이 이를 결정한다.

② 이사는 그가 지명하는 대리인에게 의결권을 위임할 수 있으며, 그 대리인은 서면으로 작성된 위임장을 회의 개최 전에 이사장에게 제출하여야 한다.

③ 이사장은 부득이한 경우 이사회를 소집할 여유가 없거나 경미한 사항에 대하여는 서면으로 의결할 수 있다. 다만, 그 결과를 차기 이사회에 보고하여야 한다.

제6장 재산 및 회계

제30조(재산의 구분) ① 센터의 재산은 기본재산과 보통재산으로 구분한다.

② 기본재산은 설립당시 기본재산으로 정한 재산과 이사회 또는 총회에서 기본재산으로 편입시킨 재산으로 하고 보통재산은 그 이외의 재산으로 한다.

제31조(회계연도) 센터의 사업 년도는 정부의 회계연도에 따른다.

제32조(재산의 관리) ① 센터의 기본재산을 매도·증여·임대·교환 또는 담보로 제공하거나 이에 대한 의무부담 또는 권리를 포기하고자 할 때에는 이사회 의결 및 총회의 승인을 거쳐 도지사의 허가를 받아야 한다.

② 기본재산의 유지·보존 및 기타관리(제1항의 경우를 제외한다)에 관하여는 이

사회에서 정하는 바에 의한다.

③ 센터가 매수기부채납 기타 방법으로 재산을 취득한 때에는 지체 없이 이를 센터의 재산으로 편입조치 하여야 한다.

제33조(경비의 조달방법 등) 센터의 유지 및 운영에 필요한 경비는 회원의 회비, 정부 및 지방자치단체 보조금, 후원금, 임원 및 회원의 특별 기탁금, 기타 수익 사업금 등으로 한다.

제34조(사업계획 및 예산) 센터는 매 회계연도 개시 1월 전에 익년도의 사업계획서 및 세입세출예산서를 작성하여 이사회의 의결을 거쳐 총회의 승인을 받아야 한다. 다만, 총회승인의 경우 매 회계연도 개시 후 2월 이내에 개최하는 총회에서 이를 승인 받을 수 있다.

제35조(사업실적 보고 및 결산) ① 센터는 매 회계연도 종료 후 2월 이내에 당해 연도의 사업실적서와 공인회계사의 감사를 받은 세입세출결산서 및 대차대조표를 작성하여 이사회의 의결을 거친 후 총회의 승인을 받아 도지사에게 제출하여야 한다.

② 센터는 제1항에서 규정한 세입세출결산서 및 대차대조표 등 회계기록을 회계연도 경과 후 5년간 보존하여야 하며, 이를 2주 이상 일반인이 열람할 수 있도록 한다.

제36조(잉여금의 처리) 매 회계연도 결산 잉여금은 전년도 이월 손실을 보전하고 잔여가 있을 때에는 익년도 사업에 이월 사용한다.

제7장 사 무 국

제37조(사무국) 센터의 제반 업무를 처리하기 위하여 사무국을 둔다.

제38조(조직 및 직무) ① 사무국에는 센터장 1인과 센터 운영에 필요한 직원을 둔다.

② 조직 및 정원, 인사, 복무, 보수 등 운영에 관한 사항은 별도 규정으로 정한다.

③ 센터장은 인사위원회에서 선정된 자를 이사회의 의결을 거쳐 선임하고 도지사에게 보고한다.

④ 센터장은 이사장을 보좌하여 센터의 제반 사무를 관장하며 소속 직원을 지휘·감독하고, 센터의 각종 위원회의 집행업무를 조정·지원한다.

⑤ 이사장은 센터의 효율적인 운영을 위하여 필요한 경우 이사회의 의결을 거쳐 관련기관 및 단체에 직원 파견을 요청할 수 있다. 이 경우 파견자에 대하여는

예산의 범위 내에서 수당 및 실비를 지급할 수 있다.

제8장 보 칙

제39조(정관의 개정) 센터의 정관을 개정하고자 할 때에는 재적이사 3분의 2이상의 찬성으로 총회에 부의하며, 정회원 3분의 2이상 동의로 의결을 거쳐 주무관청의 허가를 받아야 한다.

제40조(비밀엄수) 센터의 임원이나 직원 또는 그 직에 있었던 자는 직무상 취득한 비밀을 누설하거나 도용하여서는 아니 된다.

제41조(해산) ① 센터는 영구존속을 원칙으로 하나 부득이한 경우에 한하여 총회의 결의에 의하여 해산할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 센터를 해산하고자 할 경우에는 총회에서 정회원 4분의 3이상 찬성으로 의결하여 도지사의 승인을 받아야 한다.

제42조(청산) 센터를 청산할 경우에는 이사 중에서 청산위원회를 구성하여 청산하고 잔여재산은 도지사의 허가를 얻어 국가, 지방자치단체 또는 유사한 목적을 가진 다른 비영리법인에게 귀속한다.

제43조(규정제정) 이 정관의 시행에 필요한 세부사항은 이사회회의 의결을 거쳐 별도의 규정으로 정한다.

제44조(공고방법) 법령 또는 정관의 규정에 의한 공고하여야 할 사항은 지방지, 전남도보, 인터넷 등 효과적인 방법에 의하여 공고한다. 다만, 이사장이 경미하다고 인정되는 사항에 대해서는 게시공고로 갈음할 수 있다.

제45조(준용) 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 민법 중 사단법인에 관한 규정과 행정자치부 및 그 소속청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙을 준용한다.

부 칙

제1조(시행일) 본 정관은 주무관청의 법인설립허가를 받아 법원의 등기를 마친 날부터 그 효력을 발생한다.

제2조(경과조치) ① 최초로 구성되는 센터의 임원은 창립총회에서 선임한다.

② 센터의 법인 설립을 위하여 설립추진위원(발기인)들이 한 행위는 이 정관에 의하여 행한 것으로 보며 권리의무에 관한 사항은 법인에 귀속된다.

③<삭제 2015.2.25.>